HOFOR A/S

Fjernkøling

Telefon +45 3395 3395

Direkte +45 2795 4806

E-mail joni@hofor.dk

Dato 17. juni 2014

Bilag 2 til entreprisekontrakt

Krav vedrørende entreprenørens samfundsansvar (CSR)

PROJEKTNR. 523-11-05-12
DOKUMENTNR. 2014-6510-HV KVS U15
VERSION 1.0
UDGIVELSESDATO 17.06.2014
UDARBEJDET IDSY HOFOR A/S
KONTROLLERET IDSY HOFOR A/S
GODKENDT JONI- HOFOR A/S

Bilag 2 til entreprisekontrakt

Krav vedrørende entreprenørens samfundsansvar (CSR)

1. Generelle krav

Bygherren har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter entreprenøren sig ved opfyldelsen af kontrakten til at udvise samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN´s 10 Global Compact-principper. Det sker ved, at entreprenøren ved opfyldelsen af kontrakten forpligter sig til at overholde kravene i denne bestemmelse.

Principperne i FN's Global Compact handler om:

- Menneskerettigheder
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljø
- Anti-korruption

2. Entreprenørens ansvar

Entreprenøren er alene forpligtet til at overholde kravene efter denne bestemmelse ved opfyldelsen af kontrakten, dvs. det leverede i forbindelse med den aktuelle opgave.
Ved vurderingen af om entreprenøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af kontrakten, som strider mod kravene i denne bestemmelse, lægges der bl.a. vægt på, om entreprenøren har udvist nødvendig omhu i forhold til tilrettelæggelse af produktionsprocesser eller –metoder. Der lægges endvidere vægt på, i hvilket omfang entreprenøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af kontrakten har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede.

Entreprenøren hæfter for sine underleverandørers varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder efter dette bilag på ganske samme måde som for sine egne forhold.

3. Krav til entreprenøren

3.1 Menneskerettigheder

Entreprenøren forpligter sig til til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Entreprenøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten således til at overholde grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN´s Global Compact, og som dette bl.a. er kommet til udtryk i ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn og nr. 111 (1958) om diskrimination.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Entreprenøren forpligter sig til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer, at det leverede og dele heraf;

- ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod *tvangsarbejde*, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957);
- ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod *børnearbejde*, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999);
- er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til *organisationsfrihed* og retten til kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) og nr. 135 (1971);
- er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til *rimelig aflønning* er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970);
- er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til *rimelige arbejdstider* er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 1 (1919) og nr. 30 (1930); og
- er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et *sikkert og sundt arbejdsmiljø* er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 155 (1981).

Entreprenøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten således til at overholde grundlæggende arbejdstagerrettigheder som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN´s Global Compact.

3.3 Miljø

Entreprenøren forpligter sig til at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv. Entreprenøren skal ved produktion og levering af de aftalte ydelser tilstræbe:

- **at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations og støjulemper;**
- **at anvende hygiejnisk begrundende processer af betydning for miljøer og for mennesker;**
- **at begrænse brugen og spild af råstoffer og andre ressourcer;**
- **at fremme anvendelsen af renere teknologi; og**
- **at begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald.**

Der lægges vægt på, hvad der er realistisk at opnå, når den bedste tilgængelige teknik benyttes, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Entreprenøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten således til at overholde princip 7, 8 og 9 i FN´s Global Compact. Det betyder, at entreprenøren skal overholde de specifikt fastlagte krav til produktets egenskaber og de eventuelt fastlagte minimumskrav til miljø og energi.

3.4 Anti-korruption

Endelig dom for korruption i kontraktperioden anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten.

Korruption defineres som:

- **aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og art. 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, og**

- **alle tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel, f.eks. passiv bestikkelse, underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug.**

Entreprenøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten således til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN´s Global Compact.

4. Dokumentation

Entreprenøren er forpligtet til at fremsende følgende dokumentation for, at kravene efter punkt 3 er overholdt, hvis bygherren skriftligt anmoder herom:

- **Erklæring fra entreprenørens ledelse om, at entreprenøren ved opfyldelsen af kontrakten løbende sikrer overholdelsen af de nævnte krav.**

- **Beskrivelse af de praktiske tiltag, som entreprenøren har gennemført for at sikre overholdelsen af kravene. Beskrivelsen kan omfatte en fremstilling af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag. Entreprenøren er på bygherrens anmodning forpligtet til at deltage i opfølgende møder herom, herunder at indberette opdaterede beskrivelser af praktiske tiltag.**

- **Beskrivelse af resultatmålinger, hvori det beskrives, hvordan resultatet af iværksatte tiltag måles. F.eks. kan standarder som Global Reporting Initiative's (GRI) Sustainability Reporting Guidelines anvendes, eller entreprenøren kan udarbejde en såkaldt "Communication On Progress" (COP), der er offentliggjort på FN's Global Compact hjemmeside.**

Dokumentation m.v. skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter, at bygherrens anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage. Entreprenørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er bygherren uvedkommende.

5. Procedure ved begrundet mistanke om manglende overholdelse af samfundsansvar

Hvis der opstår begrundet mistanke om, at kravene i pkt. 3 ikke er overholdt, skal entreprenøren efter bygherrens skriftlige anmodning sende en skriftlig redegørelse inkl. dokumentation for:

- **under hvilke processer og/eller -metoder de aktuelle varer, tjenesteydelser og/eller bygge og anlægsarbejder er tilvirket samt**
- **hvilke materialer, der indgår i opfyldelsen af kontrakten.**

Entreprenøren skal desuden redegøre for, om entreprenøren ved sin adfærd kan påvirke opfyldelsen af de nævnte krav, herunder gennem valg af underleverandører eller valg af dele til det leverede.

Redegørelsen skal i fornødent omfang være ledsaget af attester om produktionsprocesser og -metoder samt materialevalg.

Redegørelse m.v. skal være bygherren i hænde senest 10 arbejdsdage efter, at bygherrens anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt forlænges til 20 arbejdsdage. Entreprenørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er bygherren uvedkommende.

6. Sanktioner

6.1 Ophævelse

Bygherren kan ophæve kontrakten helt eller delvist ved entreprenørens væsentlige misligholdelse. Følgende, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse:

- **Hvis entreprenøren ved opfyldelsen af kontrakten ikke opfylder alle krav i pkt. 3.**

- **Hvis entreprenøren ikke overholder redegørelseskravene i pkt. 4 eller 5.**

Bygherren kan på trods af misligholdelse vælge ikke at ophæve kontrakten, uden at dette dog medfører, at bygherren mister sine rettigheder efter denne bestemmelse. Bygherren foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, herunder af hvorvidt der skal indledes dialog med entreprenøren.

6.2 Bod og erstatning mv.

Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af pkt. 3. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør DKK 5.000, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i entreprenørens vederlag.

Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af pkt. 4 og pkt. 5. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør DKK 5.000, indtil entreprenøren har imødekommet bygherrens påkrav. Beløbet kan modregnes i entreprenørens vederlag.

Entreprenørens betaling af bod udelukker ikke bygherren fra at kræve erstatning af entreprenøren efter dansk rets almindelige regler. Bygherren er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra entreprenørens eller underleverandørers ansatte.